Derecho

Derecho objetivo:

- normas de conducta humana
- aplicación coercitiva
- conforme justicia
- finalidad de ordenar relaciones en la sociedad

Derecho subjetivo: → facultad, poder o prerrogativa para exigir el cumplimiento

Fuentes y aplicación

Los casos que este código rige:

se resuelven ⇨ según las leyes aplicables

conforme ⇨ La Constitución Nacional
⇨ Tratados de Derecho Humanos

(que sea parte la República)

Los usos practicas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho

(ej art 263, 319 , 1063 etc)

La ley

- Que es?
  una regla social obligatoria emanada de autoridad competente.

- Cuando es obligatoria?
  Las leyes son obligatorias después de su publicación
  y desde el día que determinen.

- Si no determinan plazo?
  Si no designan tiempo, lo serán después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial

- Es retroactiva?
  No tienen efecto retroactivo, **(**sean o no de orden público)
  salvo disposición en contrario, y en su caso no podrá afectar derechos otorgados por garantías constitucionales.

Principio de inexcusabilidad

- La ignorancia de las leyes:

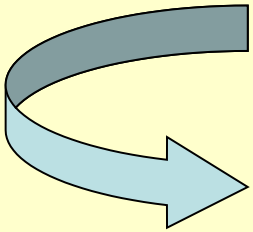


no sirve de excusa para su cumplimiento,



si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico.

- LA COSTUMBRE: uso repetido realizado por una comunidad que responde a una necesidad jurídica



no pueden crear

derechos



salvo que las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente

Otras fuentes de derecho:

- Doctrina : Opiniones de juristas expuestas en sus obras
- Jurisprudencia : son las series de sentencias judiciales en las que se han resuelto casos análogos en el mismo sentido

Ejercicio de los derechos

Los derechos deben ser ejercidos de buena fe

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos:

Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres

El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior

y fijar una indemnización.

Orden público. Renuncia

Orden público.

Las convenciones particulares: no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público.

Renuncia.

Está prohibida la renuncia general de las leyes

Toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no esta prohibida y solo afecta intereses privados

Sujeto de derecho

- Persona humana: La existencia de la persona humana comienza con su concepción.

- Persona Jurídica: Son todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de la creación

ATRIBUTOS DE LA PERSONA FISICA Y JURIDICA

- PERSONA FISICA
- Nombre: la persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y apellido que le corresponde
- Domicilio: real, legal, especial, ignorado, procesal, etc
- Capacidad: de derecho y del ejercicio
- Patrimonio

- PERSONA JURIDICA
- Nombre o razón social
  Domicilio y sede social
  Patrimonio
  Objeto

CAPACIDAD

- Capacidad de derecho:

  Goza de aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos.

- La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos o simples actos o actos jurídicos determinados

- Capacidad de ejercicio:

  Toda persona humana puede ejercer por si misma sus derechos.

- Excepto: las limitaciones de este código y/o en una sentencia judicial

Capacidad e Incapacidad

- **Capacidad de derecho**:
  - **Incapacidad de derecho absoluta**:
    no existe
  - **Incapacidad de derecho relativo**
    Ej.: 1) el impedimento de celebrar contrato de comodato entre tutores y curadores respecto de los bienes de las personas incapaces o con incapacidad restringida bajo su representación
    2) No pueden contratar en interés propio: los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores, y sus auxiliares, respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido
    3) Los cónyuges , bajo el régimen de comunidad, entre si
- **Capacidad de ejercicio:**

Incapacidad de ejercicio:

- **A) Persona por nacer**,
- **B) La persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente**,:
- (menor de edad hasta los 18 años,
- Adolescente: es el mayor de 13 años
- **C**) **La persona declarada incapaz por sentencia judicial**
- **Restricción de la capacidad e inhabilitados:**. Adictos**,** alteración mental permanente o prolongada - Prodigalidad,

Art 30 CCyC menor de edad con titulo habilitante

- Menor de edad que obtuvo titulo habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización



- Tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ellas

Otros casos de incapacidad

- *Religiosos profesos:*

  algunos autores (Lambias, Borda) los consideran incapaces de derecho, otros (Segovia) como incapaces de hecho (hoy incapaces de ejercicio) , otros (Moset Iturraspe) como imposibilidad de contratar, y otros (Spota y Bibilioni) como un precepto inconstitucional

- *Fallidos:*

  alguno los consideran incapaces de derecho (Salvat) otros de hecho (hoy incapaces de ejercicio) (Segovia), otros como una imposibilidad de contratar por el desapoderamiento que surge de la ley

Personas jurídicas

- Publicas art 146 CC

Estado Nacional,
Las provincias
La ciudad Autónoma de Bs. As
Los municipios,
Entidades autárquicas
Iglesia católica
Estados extranjeros: las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable;

- Privadas art 148 CC

a) las sociedades;

b) las asociaciones civiles;

c) las simples asociaciones;

d) las fundaciones;

e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;

f) las mutuales;

g) las cooperativas;

h) el consorcio de propiedad horizontal;

i) las contempladas en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.

Persona jurídica

- **Son todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico le confirere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de creación**

- **Atributos**: nombre o razón social
  domicilio y sede social
  patrimonio
  objeto
- **Comienzo de la existencia persona jurídica privada** .
- La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución.
- No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario.
- En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla **.**

- **Disolución y Liquidación Art. 163 a 167CC**

Las asociaciones
Principal objeto: el bien común y no contrario al interés general
Se constituyen con instrumento publico e inscripto en el registro que corresponda
Obtengan autorización para funcionar

Las fundaciones
Principal objeto: el bien común sin propósito de lucro
Se constituyen con instrumento publico e inscripto en el registro que corresponda
Obtengan autorización para funcionar

Las simples asociaciones
Se constituyen con instrumento publico o por instrumento privado con firma certificada por escribano público.
Al nombre debe agregársele, antepuesto o pospuesto, el aditamento “simple asociación” o “asociación simple”
Su existencia comienza a partir de la fecha del acto consitutivo

Las sociedades civiles y comerciales.
(Sin autorización)
Aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar excepto disposición legal en contrario y en su caso no puede funcionar hasta obtenerla

Patrimonio

Patrimonio:

el patrimonio está integrado por los bienes materiales (cosas), inmateriales (derechos, etc.) y por las relaciones jurídicas y derechos que se ejercen sobre ellos

Caracteres: único,
necesario,
garantía de los acreedores, etc.

- Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio según este código y pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico.

- **Los bienes materiales se llaman cosas y esto se aplica a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puesta al servicio del hombre**

- Los derechos sobre el cuerpo no tiene valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico humanitario o social (Es un derecho extrapatrimonial y esta disponible por su titular siempre que se respete los valores y según lo dispongan las leyes)

Clasificacion

a) Muebles / inmuebles: art. 225/226/227
b) Fungibles / no fungibles: art 232
c) Consumibles/ no consumible: art 231
d) Divisibles / no divisibles: art 228
e) Principales y accesorias: art 229/230
f) En el comercio/ fuera del comercio: art 234

- g) De dominio publico o privado :Art. 235 a 239

Derechos patrimoniales

- Derechos Reales : dominio, condominio, servidumbre, propiedad horizontal, etc
- Derechos Personales: obligaciones
- Derechos Intelectuales:Patentes, Marcas, Propiedad Intelectual,etc

- Bibliografía a utilizar por los alumnos:
- APUNTE DE LA CATEDRA – SUJETO Y OBJETO DEL DERECHO.
- CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION – LEY N° 26.994

